

广东德海律师事务所
关于东莞市方达再生资源产业股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会法律意见书的
补充意见

致：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

广东德海律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称“ST方源”）第一大股东东莞市勋达投资管理有限公司（以下简称“勋达公司”）的委托，指派彭正民律师（以下简称“本所律师”）出席了ST方源于2009年12月2日在东莞市长安镇沙头静海西路128号嘉柏酒店会议室召开的2009年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据相关规定出具了《法律意见书》。

本所律师现就部分原ST方源董事对本次临时股东大会提出的相关质疑，出具补充意见如下：

一、关于本次临时股东大会聘请一名律师的问题

《上市公司股东大会规则》第五条规定：“上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：……”；《ST方源章程》第四十五条规定：“本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：……”。

上述规定只要求上市公司召开股东大会时，需聘请律师对有关问题出具法律意见，但对聘请律师的具体名额并无限制。

经本所律师核查，近期在其他上市公司召开临时股东大会的实际操作中，亦存在仅聘请一名律师出具《法律意见书》的情况。

本所律师亦注意到《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十四条关于律师从事证券法律业务，其所出具的法律意见应当由2名执业律

师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章，并签署日期的规定。故本所律师出具本补充意见时，由本所合伙人彭正民律师及合伙人张光兆律师共同签名。

二、关于董事、监事及高级管理人员出席本次临时股东大会的情况

出席本次临时股东大会的监事有 ST 方源监事会主席徐述静。

出席本次临时股东大会的高级管理人员有 ST 方源总裁罗文海。

ST 方源监事徐述静出席了本次临时股东大会，并作为监事代表参与了监票工作，本所律师已在本次临时股东大会上核实了徐述静监事的身份。因徐述静监事未在会议签到表上签到，本所律师在出具《法律意见书》披露“出席会议的其他人员”时，遗漏了徐述静监事，本所律师对此深表歉意。

三、关于肖黎作为董事候选人

1、本所律师已注意到《上市公司股东大会规则》第 34 条及《ST 方源章程》第 84 条关于“股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，……”的规定。但提交本次临时股东大会审议的《关于改选董事的议案》内容为：“提名……肖黎担任公司董事”。本次临时股东大会审议提案时，并未对“提名……肖黎担任公司董事”的提案进行修改。

2、本次临时股东大会在将《关于改选董事的议案》交付审议和表决之前，已经提名肖黎作为董事候选人，并未超过改选董事的议题范围。

本所律师认为，本次临时股东大会审议提案时，并未对提案进行修改，出席会议的股东及股东委托的代理人通过现场表决，选举肖黎担任 ST 方源董事合法有效，本所律师就此出具的《法律意见书》并未违反相关规定。

四、关于本次临时股东大会提案审议和表决程序的合法性

本次临时股东大会审议的提案《关于改选董事的议案》采用记名方式投票表决，出席股东及股东委托的代理人以其所代表的有表决权的股份数

额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

本次临时股东大会对提案进行表决时，未对提案进行修改，由杨树强、罗国林两名股东代表、徐述静作为监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并由徐述静监事当场公布表决结果。

经本所律师验证，本次临时股东大会提案的审议和表决程序符合法律、行政法规及相关规定，表决结果合法有效。

综上所述，本所律师认为 ST 方源本次临时股东大会的有关事项均符合法律、行政法规和《ST 方源章程》的规定，会议的表决程序、表决结果均为合法有效。

广东德海律师事务所

经办律师：

律师：

2009 年 12 月 4 日